LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2020
DE 08 DE SETEMBRO DE 2020

PROMOVE A PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº082/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE** aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR:

TÍTULO I

DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE

Art. 1º. O Plano Diretor de Iguaba Grande é o instrumento básico para promover o adequado ordenamento e desenvolvimento do Município estabelecendo a Política Urbana e demais Políticas Setoriais assim como seus instrumentos para a realização de seus objetivos.

Art. 2º. O Plano Diretor é parte integrante de um processo contínuo de planejamento, onde estão assegurados os objetivos e diretrizes definidos neste Plano Diretor e a participação popular na sua realização e implementação.

§ 1º. O Plano Diretor deverá ser avaliado e atualizado a cada 05 (cinco) anos.

§ 2º. As leis específicas, previstas no presente Plano Diretor deverão ser promovidas pelo Poder Executivo municipal no prazo máximo de um ano a contar da data de publicação da presente lei.

§ 3º. Fica o Poder Legislativo autorizado a promover as leis, previstas no presente Plano Diretor, se por omissão do Poder Executivo, estas não forem propostas no prazo de que trata o parágrafo anterior.

§ 4º. Ficam igualmente autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, dentro dos prazos previstos nesta lei complementar, a promoverem a contratação de empresas especializadas para auxiliarem na elaboração das leis previstas neste plano, respeitadas as demais legislações pertinentes.

Art. 3º. Constituem o Plano Diretor as diretrizes e os instrumentos com vistas à:

I - Definição e promoção da Política Urbana através da:

a) Ordenação do território municipal;

b) Adequação do crescimento urbano ao meio ambiente natural;

c) Promoção e implantação de empreendimentos que atendam aos anseios econômicos e sociais do Município.

II - Definição e promoção de Políticas Setoriais nas áreas de:
a) Política de Meio Ambiente;
b) Política de Habitação;
c) Política de Saneamento Ambiental;
d) Política de Circulação e Transportes;
e) Política de Turismo, Lazer e Esportes;
f) Política de Educação e Cultura;
g) Política de Saúde;
h) Política de Trabalho e Ação Social;
i) Política de Desenvolvimento Econômico.

Art. 4º. O Plano Diretor tem por objetivo geral transformar o Município de Iguaba Grande em um Centro de Turismo e Lazer garantindo o pleno desenvolvimento das atividades econômicas e sociais, assegurando o bem estar de seus moradores, veranistas e turistas e integrando de forma sustentável o meio urbano ao meio ambiente cultural e natural.

Parágrafo Único. São objetivos específicos do Plano Diretor:

I - Garantir o adequado uso e ocupação do solo urbano;
II - Organizar e incentivar o desenvolvimento turístico;
III - Preservar o meio ambiente natural e cultural;
IV - Orientar e assegurar o desenvolvimento socioeconômico;
V - Valorizar o Município como parte integrante da Região dos Lagos, consolidando a sua articulação regional;
VI - Preservar o meio ambiente em todas as suas formas;
VII - Orientar a legislação para controlar o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano;
VIII - Estruturar a rede viária;
IX - Estruturar o sistema de transporte e a mobilidade;
X - Orientar e assegurar o desenvolvimento socioeconômico local;
XI - Promover as atividades agrícolas e de pesca;
XII - Promover o turismo;
XIII - Fortalecer os Poderes Legislativo e Executivo municipais, e o papel destes como condutores do processo permanente de planejamento participativo;

XIV - Efetivar a gestão democrática do Município, através do fortalecimento dos instrumentos de participação social e da permanente articulação entre as diversas esferas de governo e dos agentes econômicos e comunitários.

TÍTULO II

DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE

Art. 5º. As funções sociais da cidade são compreendidas como direito de todo cidadão do acesso à moradia, ao transporte público, saneamento básico, energia elétrica, saúde, educação, cultura, creche, lazer, segurança, acesso aos espaços e equipamentos públicos, preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural.

Art. 6º. A função social da propriedade urbana ou rural é cumprida quando atende simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - Aproveitamento racional e adequado;
II - Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis;
III - Observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Parágrafo Único. As funções sociais da propriedade estão condicionadas às funções sociais da cidade, às diretrizes do desenvolvimento municipal e às exigências deste Plano Diretor.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS E RECURSOS

Art. 7º. Esta lei complementar compreende os instrumentos institucionais, financeiros e urbanísticos, que promoverão a Política Urbana e as demais políticas a serem implementadas pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO I

DOS INSTRUMENTOS DE CARÁTER INSTITUCIONAL

Art. 8º. São instrumentos de caráter institucional, de apoio e de aplicação deste Plano, sem prejuízo de outros previstos na legislação Municipal, Estadual ou Federal:

I - Conselho da Cidade;
II - Conselho da Educação e Cultura;
III - Conselho da Saúde e Bem Estar Social;
IV - Conselho do Turismo;
V - Conselho do Meio Ambiente;
VI - Conselho de Saneamento;
VII - Conselho da Política Agrícola e Pesqueira;
VIII - Conselho Gestor de Resíduos.
IX - Conselhos Gestores das APA's;
X - Demais Conselhos pertinentes;

Parágrafo Único. Lei municipal específica disporá sobre os conselhos municipais referidos neste artigo e os que ainda não foram criados, especificando sua estrutura, sua finalidade e competências.

Art. 9º. Fica criado o Conselho da Cidade composto dos seguintes representantes:

I - Poder Executivo e Legislativo municipal;
II - Movimentos sociais e populares;
III - Empresariais sediadas no município;
IV - Trabalhadores e/ou Sindicato de Classe;
V - Entidades profissionais;

VI - Organizações Não Governamentais;
VII - Representante das associações de moradores;

- Todos os Conselheiros terão mandato de 2 (dois) anos, suscetível de renovação.
- O Presidente do Conselho será escolhido pelos seus pares.
- Na composição do Conselho da Cidade serão indicadas, preferencialmente, pessoas de formação profissional diversificada, sendo obrigatória a presença de pelo menos um profissional com competência para o planejamento urbano.
- O Conselho da Cidade reunir-se-á ordinariamente pelo menos 4(quatro) vezes ao ano, e extraordinariamente, quando se fizer necessário ou quando solicitado, a critério do seu presidente.

Art. 10. O Conselho da Cidade é um órgão consultivo e de assessoramento, a ele competindo:

I - Acompanhar e avaliar os resultados da realização e/ou implantação do Plano Diretor;
II - Divulgar os resultados da implantação do Plano Diretor;
III - Intervir em todas as etapas do processo de implantação e execução do Plano Diretor;
IV - Analisar e propor medidas de concretização das Políticas Setoriais;
V - Sugerir decretos, regulamentos, instruções normativas e portarias contendo preceitos relativos à matéria urbanística, tendo em vista a aplicação e o desenvolvimento do Plano Diretor;
VI - Assessorar o Prefeito nas decisões relativas ao desenvolvimento do Município, particularmente no que se refere ao seu planejamento físico, territorial e socioeconômico, englobado no Plano Diretor;
VII - Promover estudos e trabalhos necessários à constante atualização do Plano Diretor, desenvolvendo relatórios e projetos decorrentes dessa revisão, inclusive com enfoques fiscais, para serem encaminhados, caso necessário, à deliberação do Legislativo Municipal;
VIII - Informar e ser informado, pelos órgãos da Administração Pública, sobre o andamento de obras ou sobre as atividades ligadas ao planejamento do Município previstas no Plano Diretor e decorrentes de sua progressiva revisão e atualização;
IX - Coordenar e supervisionar projetos específicos ligados ao planejamento, quando designado pelo Prefeito, ou na esfera de suas atribuições;
X - Articular-se com os órgãos estaduais, visando à instituição de serviços comuns às áreas dos Municípios adjacentes;
XI - Propor o tombamento de edificações e sítios de valor cultural ou histórico.

CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS DE CARÁTER FINANCEIRO

Art. 11. São instrumentos de caráter financeiro deste Plano, sem prejuízo de outros previstos na legislação municipal, estadual ou federal:

I - Fundo de Desenvolvimento Urbano;
II - Fundo de Meio Ambiente;

III - Fundo de Desenvolvimento Econômico;
IV - Fundo de Desenvolvimento do Turismo;
V - Fundo de Desenvolvimento da Cultura;
VI - Da Contribuição de Melhoria.

Parágrafo Único. Lei municipal específica disporá sobre os fundos municipais referidos neste artigo, os quais terão natureza contábil financeira, com ou sem personalidade jurídica própria de acordo com os termos da lei que o disciplinar.

Art. 12. Comporão os recursos dos fundos municipais, dentre outros:
I - As dotações orçamentárias;
II - As receitas decorrentes da aplicação de instrumentos previstos nesta Lei;
III - O produto de operações de crédito celebradas com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa;
IV - As subvenções, contribuições, transferência e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento urbano;
V - As doações públicas e privadas;
VI - O resultado da aplicação de seus recursos;
VII - As receitas oriundas do arrendamento de espaços públicos para fins de publicidade da iniciativa privada;
VIII - Demais recursos arrecadados segundo as normas do respectivo fundo.

§ 1º. Os recursos dos fundos municipais serão destinados ao planejamento, execução e fiscalização dos objetivos, propostas e programas definidos nesta Lei, vedada a sua aplicação em pagamento de despesas bem como de encargos financeiros estranhos à sua finalidade.
§ 2º. O Poder Executivo enviará, anualmente, à Câmara Municipal e aos respectivos conselhos municipais, relatórios discriminados dos balancetes dos fundos municipais referidos nesta lei complementar.

Art. 13. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a ser criado na forma desta lei, será vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos ou a entidade que possa vir a ser criada com esta finalidade e terá como finalidade dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, propostas e programas relativos à habitação e ao saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social, previstos nesta lei complementar, além do custeio das ações relacionadas ao ordenamento urbano municipal.

Parágrafo Único. Lei específica disporá sobre a composição e a prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e as atribuições, competências e funcionamento de sua estrutura organizacional.

Art. 14. A contribuição de melhoria é um tributo de natureza recuperatória das despesas públicas com obras de urbanização que venham a aumentar o valor dos imóveis por elas beneficiados, sendo este tributo destinado ao Fundo de Desenvolvimento Urbano para aplicação em obras de reurbanização, renovação e requalificação urbana.

§ 1º. Lei municipal específica instituirá as condições, critérios e o tempo em que se cobrará a contribuição de melhoria, sob a forma de normas de direito público.

§ 2º. Para que o Poder Público possa instituir este tributo é necessário que a obra já tenha sido realizada e que o imóvel tenha sido valorizado.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DE CARÁTER URBANÍSTICO

Art. 15. São instrumentos de caráter urbanístico de aplicação deste Plano, sem prejuízo de outros previstos na legislação municipal, estadual ou federal:

I - Do Parcelamento, Utilização e Edificação Compulsórios;
II - Do Imposto Progressivo sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
III - Da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública;
IV - Da Usucapião Especial;
V - Do Direito de Superfície;
VI - Da Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
VII - Da Transferência do Direito de Construir;
VIII - Do Direito de Preempção;
IX - Da Operação Urbana Consorciada;
X - Do Estudo do Impacto de Vizinhança;
XI - Da Instituição das Unidades de Conservação Ambiental;
XII - Das Áreas de Especial Interesse;
XIII - Da Legislação do Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento);
XIV - Da Legislação do Parcelamento do Solo;
XV - Da Legislação de Edificações (Obras);
XVI - Da Legislação Ambiental;
XVII - Da Regularização Fundiária com Urbanização;
XVIII - Da Concessão do Direito Real de Uso;
XIX - Do Plano Setorial de Saneamento Ambiental e seus planos específicos;
XX - Do Plano Setorial de Transportes, Mobilidade e Municipalização do Trânsito;
XXI - Do Plano Setorial de Tombamento de Imóveis e de Mobiliário Urbano.

Seção I

DO PARCELAMENTO, UTILIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Art. 16. Lei municipal específica deverá determinar a área ou áreas onde incidirá o parcelamento, a utilização ou a edificação compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.

§ 1º. Considera-se subutilizado, os imóveis, nos quais não exista edificações ou cujas edificações estejam em ruínas ou tenham sido objeto de demolição, abandono, desabamento ou incêndio, ou que, de outra forma, não cumpram a função social da propriedade.

§ 2º. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 3º. A notificação far-se-á:

I - Por funcionário do órgão competente do poder público municipal, ao proprietário do imóvel, ou no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;

II - Por edital quando frustrada, por três vezes, as tentativas de notificação na forma prevista pelo inciso I.

§ 4º. Os prazos a que se referem o *caput* deste artigo, não poderão ser inferiores a:

I - Um (01) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no âmbito municipal competente;

II - Dois (02) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento;

III - Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a Lei municipal específica a que se refere esta Seção, poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

Art. 17. A transmissão do imóvel, por ato inter-vivos ou causa *mortis*, posterior a data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, utilização ou edificação compulsória, previstas no neste plano, sem interrupção de quaisquer prazos.

Seção II

DO IMPOSTO PROGRESSIVO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 18. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na seção anterior, o município procederá à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco (05) anos consecutivos.

§ 1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado em lei específica, e não excederá a duas (02) vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%.

§ 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco (05) anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação ou que se aplique as demais medidas previstas nesta lei.

§ 3º. É vedada a concessão de isenções, remissão ou anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo.

Seção III

DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 19. Decorridos cinco (05) anos da cobrança de IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, utilização ou edificação, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento de títulos da dívida pública.

§ 1º. O pagamento por meio de títulos da dívida pública, nos moldes do inciso III, §4º do Art. 182 da Constituição/88, terá prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10(dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6%(seis por cento) ao ano.

§ 2º. O valor real da indenização:

I - Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se localiza após a primeira notificação prevista neste capitulo;

II - Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 3º. Os títulos previstos neste artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.

§ 4º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de dez (10) anos, contados a partir da sua incorporação ao patrimônio público.

§ 5º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou por cessão a terceiros, observando-se, nesses casos o devido procedimento licitatório.

§ 6º. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do parágrafo anterior as mesmas obrigações de parcelamento, utilização ou edificação compulsórias previstas nesta lei complementar.

Seção IV

DA USUCAPIÃO ESPECIAL

Art. 20. Aquele que possuir como sua, área ou edificação urbana, de até duzentos e cinquenta metros quadrados (250 m²), por cinco (05) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º. O título de domínio será conferido ao homem ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º. Para os efeitos deste artigo o herdeiro legítimo continua, de pleno direito a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

Art. 21. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados (250 m²), ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco (05) anos, ininterruptamente e sem oposição, e onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor são susceptíveis de terem sua usucapião coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural

.

§ 1º. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas.

§ 2º. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis.

§ 3º. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas.

§ 4º. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio.

§ 5º. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes.

Art. 22. Lei especifica deverá regulamentar a regularização fundiária urbana, nos moldes Decreto Federal nº9.310/2018, que disciplinou a Lei Nº13.465, de 11 de julho de 2017, garantido no mínimo:

§ 1º. O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o Cartório de Registro de Imóveis;

§ 2º. O possuidor pode para o fim de contar o prazo exigido nesta seção, acrescentar sua posse a de seu antecessor contanto que ambas sejam contínuas.

§ 3º. No despacho referente a usucapião especial coletivo, o município atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo por escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas.

§ 4º. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior a constituição do condomínio.

§ 5º. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maiorias de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes ou ausentes.

Art. 23. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações petitórias ou possessórias que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.

Art. 24. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião urbana:

I - O possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente;

II - Os possuidores, em estado de composse;

III - Como substituto processual a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados.

Art. 25. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 26. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é o sumário.

Seção V

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 27. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.

§ 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa.

§ 3º. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo.

§ 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos aos termos do contrato respectivo.

§ 5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.

Art. 28. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros.

Art. 29. Extingue-se o direito de superfície:

I - Pelo advento do termo;

II - Pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.

Art. 30. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.

§ 1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida.

§ 2º. A extinção do direito de superfície será averbada no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 31. A lei que promover as regras de uso e ocupação do solo, identificará as áreas receptoras e as doadoras, do direito de superfície, e demais regras a serem aplicadas a matéria.

Seção VI

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO

Art. 32. Lei municipal específica deverá delimitar a área ou áreas e as condições a serem observadas, nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do permitido pela utilização do índice de aproveitamento de área e a alteração do uso do solo diferentemente do que está especificado na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Parágrafo Único. A Lei mencionada no *caput* definirá também os limites máximos a serem atingidos pelos índices de aproveitamento de área, levando em consideração a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado nas áreas criadas.

Art. 33. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nesta lei complementar.

Seção VII

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 34. Lei municipal específica poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto neste plano ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II - Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, cultural, ambiental, paisagístico ou social;
III - Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas de especial interesse social e construção de habitações de interesse social.

§ 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos anteriores.
§ 2º. A lei municipal referida no *caput* deste artigo estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir, incluindo as definições das áreas como doadora ou receptora deste direito.

Seção VIII

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 35. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência, para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

§ 1º. Lei municipal específica delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco (05) anos, renovável a partir de um (01) ano após o decurso do prazo inicial de vigência;
§ 2º. O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do parágrafo anterior independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art. 36. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:

I - Regularização fundiária;
II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III - Constituição de reserva fundiária;
IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§ 1º. A lei municipal prevista nesta seção deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas no *caput* deste artigo.

§ 2º. Aplicar-se-á o direito de preempção, além dos imóveis a serem abrangidos pela lei de que trata o parágrafo anterior, aos imóveis confrontantes com os imóveis de propriedade do município, ou localizados em um raio de 100m (cem metros), contado do limite mais próximo da propriedade em questão.

§ 3º. O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

Art. 37. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de sessenta dias (60), manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo, ou não.

§ 1º. A notificação mencionada no *caput* será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão: preço, condições de pagamento e prazo de validade;

§ 2º. O Município fará publicar, em órgão oficial, edital de aviso da notificação recebida nos termos do *caput* deste artigo e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada;

§ 3º. Entendendo ser necessário, poderá o Município proceder à publicação em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, além do órgão oficial;

§ 4º. Transcorrido o prazo mencionado no *caput* sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada;

§ 5º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo de trinta dias (30), cópia do instrumento de alienação do imóvel e respectivo pagamento do Imposto de Transferência Bem Imóvel- ITBI;

§ 6º. A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito;

§ 7º. Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo anterior o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior.

Seção IX

DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

Art. 38. A operação urbana consorciada será utilizada em grandes empreendimentos em conjunto da iniciativa privada e dos poderes públicos Federal, Estadual e/ou Municipal, sob a coordenação deste último, visando à integração e à divisão de competência e recursos para a execução de projetos comuns.

Art. 39. A operação urbana consorciada poderá ocorrer por iniciativa do Poder Público ou através de propostas dos interessados, avaliado o interesse público da operação pelo órgão responsável pelo planejamento urbano do Município e ouvido o Conselho da Cidade.

Art. 40. Toda Operação Urbana Consorciada, deverá ser aprovada por lei especifica, onde constará o plano desta operação, contendo no mínimo:

I - Definição da área a ser atingida;
II - Projeto básico de uso e ocupação da área;
III - Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
IV - Finalidades da operação;
V - Estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI - Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios a serem criados na Lei mencionada no caput deste artigo;
VII - Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil.
VIII - Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendidos.

§ 1º. Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal na forma deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada;
§ 2º. A partir da aprovação da lei específica de que trata o *caput* deste artigo, são nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público Municipal expedidas em desacordo com o plano da operação urbana consorciada;

Art. 41. A lei municipal específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação.

§ 1º. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação.
§ 2º. Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que exceder os limites estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite máximo fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada.

Seção X

DO ESTUDO DO IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art. 42. Lei municipal específica definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana ou de expansão urbana que dependerão da elaboração de um estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal.

Art. 43. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente no bairro onde se situar o empreendimento, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I - Adensamento populacional;
II - Equipamentos urbanos e comunitários;
III - Uso e ocupação do solo;
IV - Valorização imobiliária;
V - Geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - Ventilação e iluminação;
VII - Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
VIII - Geração de resíduos;
IX - Demais pontos afetos a atividade.

Parágrafo Único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para

consulta, no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado.

Art. 44. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), requerido nos termos da legislação ambiental.

Seção XI

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 45. As unidades de conservação municipais, integrantes ou não do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.

§ 1º. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em Lei.

§ 2º. O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais.

Art. 46. Com base na Lei Federal Nº9.985 de 18/07/2000, o grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidades de conservação:

I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;

III - Parque Municipal;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.

Art. 47. Os órgãos públicos relacionados às áreas de conservação, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.

Art. 48. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público, proposto pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo Municipal, que indicará o bem objeto de proteção, fixará sua delimitação, estabelecerá sua classificação, as limitações de uso e ocupação do solo, dispondo ainda sobre sua gestão.

Art. 49. Todas as Unidades de Conservação, deverão atender segundo sua categoria, todas as respectivas definições elencadas na Lei Federal Nº9.985 de 18/07/2000, devem estas estarem descritas no respectivo projeto de lei;

Seção XII

DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE

Art. 50. Lei municipal específica criará e delimitará as Áreas de Especial Interesse, cujas áreas, perfeitamente delimitadas poderão se sobrepor a uma ou mais Zonas referentes à legislação de Uso e Ocupação do Solo, e que serão submetidas a regime urbanístico específico, relativo a formas de controle que prevalecerão sobre os índices definidos para a Zona ou as Zonas que as contém.

Art. 51. Os tipos de Áreas de Especial Interesse, previstas no artigo anterior receberão as seguintes denominações e conceitos:

I - Área de Especial Interesse Social, a que apresenta terrenos não utilizados ou subutilizados e considerados necessários à implantação de programas habitacionais de baixa renda ou, ainda, aquelas ocupadas por favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais, destinadas a programas específicos de urbanização e regularização fundiária;
II - Área de Especial Interesse Turístico, aquela com potencial turístico e para qual se façam necessários investimentos e intervenções visando ao desenvolvimento da atividade turística;
III - Área de Especial Interesse Histórico-Cultural, a que apresenta imóvel ou área urbana de valor arquitetônico, histórico ou cultural, considerados importantes para a manutenção da memória do patrimônio cultural do Município;
IV - Área de Especial Interesse Urbanístico, aquela que se destina a projetos específicos de reurbanização, renovação e revitalização urbana;
V - Área de Especial Interesse Econômico, aquela para onde se destinam as atividades industriais, comércio e negócios em geral, assim definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Subseção I

DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

Art. 52. Lei municipal específica criará e delimitará como Área de Especial Interesse Social os imóveis públicos ou privados necessários à implantação de programas habitacionais, assim como os loteamentos e conjuntos habitacionais de baixa renda que estiverem irregulares.

§ 1º. A declaração de especial interesse social é condição necessária para a inclusão de determinada área nas diretrizes previstas nesta lei complementar.

§ 2º. A lei de que trata o *caput* deste artigo estabelecerá ainda padrões especiais de urbanização, parcelamento da terra e uso e ocupação do solo nas áreas declaradas de especial interesse social.

Art. 53. Não serão consideradas como Áreas de Especial Interesse Social as ocupadas por assentamentos situados em áreas consideradas de risco, nas faixas marginais de proteção dos corpos hídricos, nas faixas de domínio das vias troncais, sob a linha de transmissão de alta tensão de energia elétrica e em unidades de conservação ambiental.

Art. 54. Os proprietários, as cooperativas habitacionais ou outras entidades associativas poderão solicitar a criação de áreas de especial interesse social para a regularização de áreas ocupadas e a realização de obra de urbanização em consórcio com o Município, justificando adequadamente o pedido.

Parágrafo Único. A declaração prevista neste artigo deverá ser precedida de parecer do Conselho da Cidade e demais conselhos pertinentes.

Art. 55. Para as áreas declaradas de especial interesse social, necessárias à implantação de projetos habitacionais de baixa renda, o Poder Executivo poderá, na forma da lei:

I - Exigir a edificação ou o parcelamento compulsório, ou ambos;

II - Impor o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - Desapropriar, mediante pagamento com títulos de dívida pública;

IV - Aplicação dos demais instrumentos necessários para fazer cumprir a função social da propriedade.

Subseção II

DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE TURÍSTICO

Art. 56. Lei Municipal específica deverá criar e delimitar a Área de Especial Interesse Turístico, com regime urbanístico e tratamento paisagístico diferenciado, cujo objetivo será o de garantir ao Município o uso adequado da orla da Lagoa de Araruama e proporcionar um desenvolvimento turístico e econômico das atividades que ocorrem nesta faixa litorânea.

Art. 57. Além da Região da Orla, o município delimitará outras áreas com vocação turística, podendo incluir nestas regiões com potencial exploração de turismo rural e/ou ambiental.

Art. 58. A partir da data de vigência do presente plano, a área correspondente às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ficam imediatamente sujeitas ao tratamento diferenciado, compreendendo o trecho compreendido pela Avenida Paulinho Rodrigues de Souza, este sobreposta à RJ106, do limite de São Pedro da Aldeia até o limite com a cidade de Araruama.

§ 1º. Considerar-se-á como tratamento diferenciado previsto no *caput* deste artigo, além das que forem previstas na lei especifica prevista nesta seção as seguintes condições:

I - Todos os empreendimentos que vierem a se instalar nesta área, além das demais exigências previstas na legislação em vigor, deverão ter prévio parecer do conselho da cidade quanto a viabilidade ou não de sua instalação;

II - Toda obra seja pública ou privada, antes de sua execução deverá ter seus projetos aprovados pelo Conselho da Cidade;

III - Os proprietários dos imóveis, não utilizados ou subutilizados localizados nesta área, terão o prazo máximo de dois (02) anos, a contar da data de publicação da lei de uso e ocupação do solo, para dar a adequada aplicação ao imóvel, sob pena de aplicação do Imposto Progressivo em dobro daquele previsto para as áreas adjacentes.

§ 2º. O Poder Executivo municipal dará prioridade à legislação prevista nesta seção sobre as demais previstas neste plano, excetuando-se as que tiverem correlação com a mesma.

Seção XIII

DA LEGISLAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 59. A Lei de Uso e Ocupação de Solo dividirá as Zonas que comporão as macrozonas definidas neste plano, levando em consideração o uso e os tipos de ocupação existentes nestas zonas e definirá os usos e atividades adequadas para cada uma, além dos índices e parâmetros urbanísticos compatíveis com a ocupação desejada.

§ 1º. Os índices e parâmetros urbanísticos deverão levar em consideração as particularidades de cada zona, seu papel na estrutura municipal, sua compatibilização com o meio ambiente e o potencial, existente e previsto, de infraestrutura para estas zonas;

§ 2º. Zona é uma parcela da macrozona perfeitamente delimitada por suas características ambientais, para a qual serão especificados seus usos e previstos índices urbanísticos para controlar sua ocupação.

§ 3º. As Zonas não serão sobrepostas e abrangerão a totalidade do território municipal.

Art. 60. As Zonas terão as seguintes denominações e conceitos:

I - Zonas Residenciais “ZRE” são aquelas onde prevalece o uso para moradias unifamiliares ou multifamiliares e as atividades de apoio ou complementaridade a esse uso, compatíveis entre si;

II - Zonas Comerciais “ZCO” são aquelas onde prevalecem as atividades comerciais e de prestação de serviços, classificadas de acordo com as intensidades dessas atividades, admitida a incidência de uso residencial e de atividades econômicas ligadas ao setor terciário;

III - Zonas Turísticas “ZTU” é aquela onde devem prevalecer as atividades turísticas com apoio do uso comercial e de serviços relacionados a exploração do turismo e suas atividades afetas;

IV - Zonas Especiais Interesse "ZEI" são aquelas que por possuírem usos peculiares ou que ainda não se definiram quanto ao uso futuro, ficam reservadas ou controladas através de Lei Municipal específica para determinar seu uso e ocupação;

V - Zonas Agropecuário "ZAP" é aquela onde prevalecem atividades agrícolas e de criação animal e aquelas de apoio e complementação compatíveis entre si;

VI - Zonas de Proteção Ambiental "ZPA" são aquelas caracterizadas pelas faixas ao longo da Linha de Alta Tensão, pelas faixas de proteção das margens dos corpos hídricos, principalmente o entorno da Lagoa de Araruama, aonde existem restrições quanto ao uso e à ocupação.

VII - Zonas Especial de Negócios "ZEN" são aquelas onde se concentrarão esforços e inventivos para desenvolvimento de atividades comerciais e de prestação de serviços, sendo admitida a incidência de atividades econômicas ligadas a este setor;

§ 1º. As Zonas Residenciais quando situadas em Áreas de Proteção Ambiental passam a ser reconhecidas como Zonas de Ocupação Controlada "ZOCs", obedecendo a mesma hierarquia;

§ 2º. Cada zona poderá ainda ser classificada em diferentes níveis, identificados por números inseridos após as siglas de que tratam este artigo, sendo que o menor número representará a melhor identificação da área;

Art. 61. A Lei de Uso e Ocupação do Solo poderá também especificar e incorporar as Áreas de Especial Interesse, cujas áreas, perfeitamente delimitadas poderão se sobrepor a uma ou mais Zonas ou Macrozonas, e que serão submetidas a regime urbanístico específico, relativo a formas de controle que prevalecerão sobre os índices definidos para a Zona ou as Zonas que as contém.

Art. 62. Será garantida a participação popular na delimitação de todas as áreas previstas neste plano, principalmente às Áreas de Especial Interesse, através de audiências públicas com a população local, o conselho da cidade, o Poder Legislativo e demais órgãos e instituições da sociedade civil organizada.

Parágrafo Único. Como forma de garantir a participação popular de que trata este artigo, a ata das audiências bem como o respectivo registro de presenças, deverão integrar o projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, sob pena de nulidade da mesma.

Art. 63. O uso do solo será controlado pela definição dos usos e atividades apropriadas a cada zona, de acordo com a adequação ou a predominância, em cada zona, do uso residencial, institucional, comercial e de serviços, industrial, agropecuário e de proteção ambiental.

Art. 64. Constituem diretrizes básicas para a definição do uso do solo no território municipal:

I - A descentralização das atividades, através de uma política de policentralidade que considere a atividade econômica terciária assim como as atividades socioculturais;

II - A predominância de usos na definição das zonas, incentivando a mistura de usos complementares e diminuindo os deslocamentos;

III - A densidade controlada levando-se em consideração o potencial e a existência da infraestrutura e dos equipamentos urbanos;

IV - A valorização do patrimônio natural e cultural.

Art. 65. A ocupação do solo do Município será regulada e controlada pela aplicação dos seguintes índices e parâmetros urbanísticos:

§ 1º. Para terrenos:
I - Dimensões do lote com testadas, divisas e área;
II - Recuos, investiduras e limites de profundidade;
III - Número de edificações e de unidades habitáveis no lote;
IV - Taxa de permeabilidade, que define a área máxima de recobrimento da área livre disponível no terreno;
V - Taxa de vegetação que define o quanto deve existir de vegetação na área livre do lote a partir de uma certa dimensão;
VI - Porcentagem mínima destinada à recreação e outros equipamentos institucionais quando o terreno for alvo de um projeto de loteamento ou de um grupamento de edificações, observada a densidade populacional projetada para o empreendimento e sua compatibilidade com o entorno.

§ 2º. Para edificações:
I - Afastamento das edificações e entre edificações;
II - Nível de implantação das edificações (cota de soleira);
III - Altura máxima das edificações ou número máximo de pavimentos (gabarito);
IV - Área Total da Construção – "ATC", para determinação da área máxima de construção das edificações, a ser definida pelo valor resultante apurado da multiplicação do Índice de Aproveitamento de Área – "IAA", estabelecido para o local pela área do terreno;
V - Taxa de ocupação;
VI - Dimensões máximas da projeção das edificações;
VII - Número de vagas de garagem ou para estacionamento de veículos;
VIII - Tipologia das edificações;
IX - Limite de implantação das edificações, decorrentes das características dimensionais, geológicas e de relevo do terreno;
X - Faixas não edificáveis.

§ 3º. Para logradouros:
I - Dimensões máximas e mínimas;
II - Especificações físicas, construtivas e de lançamento;
III - Interligação com os demais logradouros;
IV - Perfis longitudinais;
V - Perfis transversais ou perfil viário em função do tipo da via;
VI - Destinação geral e especificação de faixas de uso;
VII - Alinhamento;
VIII - Rampas máximas e mínimas;
IX - Arborização;
X - Características das calçadas;
XI - Mobiliário Urbano;
XII - Demais especificações previstas na Lei Municipal Nº. 656/2005.

Art. 66. A quantificação destes índices considerará a densidade imobiliária, o potencial construtivo para o local, o meio ambiente natural e cultural existente, a rede viária existente, a oferta de transporte coletivo, as características sociais de cada área e a capacidade da rede de saneamento básico de maneira a impedir, seja a sobrecarga da capacidade de atendimento da infraestrutura, seja a oferta dos serviços básicos existentes.

Art. 67. A Lei de Uso e Ocupação do Solo disporá os procedimentos para o licenciamento de atividades e novas edificações garantindo o respeito ao zoneamento proposto e estabelecerá normas para a fiscalização, abordando a aplicação de sansões pelo descumprimento das regras estabelecidas.

Art. 68. A lei de que trata esta seção especificará ainda a área máxima destinada à pastagem calculada por animal confinado, para todo território municipal, considerando as dimensões territoriais do Município e das propriedades destinadas para este fim.

§ 1º. Nas áreas remanescentes da aplicação da lei de que trata o *caput* deste artigo, aplicar-se-á no mínimo 30% (trinta por cento) de reflorestamento com preferência as encostas, nascentes e margem dos corpos hídricos;

§ 2º. Aos proprietários das áreas atingidas por esta lei, será garantido o prazo para adequação legal, não inferior a quatro (04) anos nem superior a dez (10), considerando o número de animais e a área destinada a eles.

Seção XIV

DA LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 69. A Lei de Parcelamento do Solo será concebida como instrumento complementar à Lei de Uso e Ocupação do Solo, podendo nesta ser contemplada, objetivando criar condições adequadas de loteamentos, desmembramentos e remembramentos em acordo com a legislação federal pertinente.

§ 1º. Esta Lei estabelecerá normas para que o traçado das novas vias se compatibilize com a malha viária existente, definindo uma padronização para as vias a partir da sua função e hierarquia de acordo com o mínimo exigido pela Lei do Plano Diretor, e mais os seguintes pontos:

I - A conexão de dois logradouros, bem como o prolongamento ou alinhamento dos mesmos deverá ter preferência sobre a abertura de novos logradouros;

II - O disposto no inciso anterior se aplicará principalmente aos logradouros sem saída, permitindo-lhes um melhor acesso;

III - Os novos logradouros, preferencialmente seguirão os traçados de leste para oeste e de sul à norte, evitando na medida do possível eixos diagonais relativos a estas direções;

§ 2º. Esta Lei deverá definir e prever normas para criação de parcelamentos do tipo loteamentos abertos, fechados, condomínios e vilas compatíveis com as exigências de doação de áreas para o domínio público, assim como prever condições para a transformação de loteamentos abertos em loteamentos fechados e condomínios.

Art. 70. O parcelamento do solo do Município será regulado e controlado pela aplicação dos mesmos índices e parâmetros urbanísticos previstos na seção anterior, com ênfase ao disposto na Lei Federal Nº6.766/69.

Art. 71. A determinação da percentagem das áreas a serem doadas ou destinadas ao uso público considerará a densidade imobiliária prevista para o local e o tipo de uso e ocupação do solo, não podendo a soma dessas áreas ser inferior a trinta e cinco por cento (35%) da área total da gleba, excetuados os loteamentos destinados ao uso industrial, que não poderão ser inferiores à dez por cento (10%) da área total da gleba.

Art. 72. Os lotes resultantes dos projetos de parcelamento, desmembramentos ou remembramentos, deverão obedecer aos índices urbanísticos da zona onde se situarem, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 73. A Lei de Parcelamento do Solo estabelecerá padrões diferenciados de loteamentos para atendimento das diversas faixas de renda, observadas as diretrizes de uso e ocupação do solo.

Art. 74. Não será permitida a implantação de parcelamentos ou de grupamento de edificações que impeçam o livre acesso à orla da Lagoa Araruama ou a fruição de qualquer outro bem público de uso comum da coletividade.

Art. 75. A Lei de Parcelamento do Solo disporá os procedimentos para o licenciamento de novos parcelamentos e estabelecerá normas para a fiscalização, abordando a aplicação de sansões pelo descumprimento das regras estabelecidas.

Parágrafo Único. A aprovação do parcelamento fica condicionada ao requerimento e concessão de licença de execução das obras.

Art. 76. A Lei de Parcelamento do Solo disporá sobre a aprovação e regularização de loteamentos, condomínios, vilas e similares sempre primando pela interligação de acessos públicos, evitando ou reduzindo o maior número possível de logradouros sem saída.

§ 1º. Na legislação de que trata do *caput* deste artigo será previsto ainda a metragem mínima e máxima de loteamentos, condomínios e vilas fechados;

§ 2º. Os parcelamentos previstos no parágrafo anterior, já edificados terão prazo para se adequarem a legislação pertinente determinando seu acesso público ou restrito.

Art. 77. Nas zonas agropecuárias ou rurais, o parcelamento do solo obedecerá a critérios fixados pelo INCRA (*Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)* ou em Lei Federal específica.

Parágrafo único. Na macrozona urbana de extensão, as áreas atualmente regidas pelo disposto no parágrafo anterior, somente serão enquadradas na legislação municipal quando de seu parcelamento ou alteração de suas características de exploração agropecuária ou rural, passando então a serem tributadas diretamente pelo município através do IPTU ao invés do ITR.

Art. 78. Para fins de definição das macrozonas, zonas e bairros serão considerados para todos os fins o eixo central dos logradouros mencionados, diferenciando desta forma o lado direito e esquerdo destes logradouros.

Parágrafo Único. Às políticas públicas e urbanísticas aplicadas aos logradouros mencionados no *caput* deste artigo, levarão em consideração as definições que melhor caracterizem estes logradouros.

Seção XV

DA LEGISLAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Art. 79. A Lei de Obras e Edificações tem como objetivo criar normas e orientar as condições das edificações, de forma a compatibilizá-las com as diretrizes gerais desse plano e as características específicas de cada zona delimitada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 80. A Lei de Obras e Edificações disporá sobre as obras públicas ou privadas de demolição, reforma, transformação de uso, modificação e construções, atualmente regidas pelo Código de Obras Municipal que deverá ser revisto com forma de adequação ao presente plano.

Art. 81. As obras e edificações no Município serão reguladas e controladas pela aplicação dos seguintes índices e parâmetros arquitetônicos:

§ 1º. Para terrenos:
I - Número de edificações e de unidades habitáveis no lote;
II - Dimensionamento das áreas de circulação comum das edificações num mesmo lote.

§ 2º. Para edificações:
I - Afastamento das edificações e entre edificações;
II - Nível de implantação das edificações (cota de soleira);
III - Prismas de iluminação e ventilação;
IV - Área mínima da unidade edificável e número, dimensões e áreas mínimas dos compartimentos internos da edificação;
V - Classificação das edificações;
VI - Limite de implantação das edificações, decorrentes das características dimensionais, geológicas e de relevo do terreno;
VII - Faixas não edificáveis;
VIII - Exigibilidade de apartamento de zelador;
IX - Exigibilidade de elevadores;
X - Exigibilidade de área de recreação infantil e de pavimento de uso comum, que serão estabelecidos em função do número de unidades das edificações e a disponibilidade de áreas para lazer na região em que estão situadas;
XI - Dimensionamento dos compartimentos das edificações destinadas ao uso residencial, comercial e de serviços.

Art. 82. A Lei de Obras e Edificações disporá os procedimentos para o licenciamento de obras ou edificações a fim de controlar a atividade da indústria da construção civil e estabelecerá normas para a fiscalização, abordando a aplicação de sanções pelo descumprimento das regras estabelecidas.

Parágrafo Único. As obras de qualquer natureza ou finalidade somente serão licenciadas depois de verificada a adequação do uso e dos índices de ocupação previstos para cada Zona e para cada Área de Especial Interesse, em que serão executadas.

Seção XVI

DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Art. 83. O Município tem por obrigação zelar pela manutenção do equilíbrio ecológico, cuja forma de atuação, deverá contemplar ações de proteção, preservação, conservação e defesa, estabelecendo legislação de interesse local, sobre matéria ambiental.

Parágrafo Único. A Legislação Ambiental deverá dispor sobre a criação, estrutura, finalidade, e competências de no mínimo os seguintes instrumentos que garantirão a implementação das normas e regras ambientais:

I - O Conselho do Meio Ambiente;
II - O Fundo de Proteção e Conservação do Meio Ambiente;
III - Código Municipal de Meio Ambiente.

Art. 84. A Lei de Meio Ambiente deverá contemplar e abordar os seguintes tópicos:

I - A Poluição sonora, do ar, da água e do solo;
II - O Saneamento Ambiental contemplando os sistemas de abastecimento de água potável, a ampliação da rede de coleta e tratamento dos esgotos, a drenagem, o aperfeiçoamento do sistema de resíduos sólidos, implementando a coleta seletiva, o acondicionamento, o transporte e destino final;
III - Da Proteção da Flora visando a manutenção da vegetação existente assim como o controle do comércio de produtos de origem florestal de qualquer qualidade e volume;
IV - Da Proteção da Fauna visando a manutenção dos animais existentes assim como o controle do comércio destes animais;
V - Da Proteção dos Corpos Hídricos estabelecendo as Faixas Marginais de Proteção e o controle de sua ocupação;
VI - Da Mineração mantendo um cadastro destas atividades no Município;
VII - Da Atividade Pesqueira mantendo um banco de dados desta produção;
VIII - Da Educação Ambiental, promovendo e divulgando-a;
IX - Do Conforto Ambiental das Edificações estabelecendo incentivos e normas para aplicação destas novas tecnologias.

Art. 85. Legislação de que trata esta seção, estabelecerá ainda os procedimentos para o licenciamento, fiscalização e a aplicação de sanções pelo descumprimento das normas nela estabelecidas em consonância com este plano.

Seção XVII

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA

Art. 86. A regularização fundiária e a regularização urbanística serão realizadas mediante intervenções graduais e progressivas em cada área de especial interesse social, para maximizar a aplicação dos recursos públicos e disseminar os benefícios entre o maior número de habitantes.

Art. 87. As ações de regularização fundiária e de regularização urbanística serão orientadas pelo estudo da situação fundiária e pela elaboração de projeto urbanístico, baseados no Decreto Federal Nº9.310/2018, que observará as seguintes diretrizes:

I - Integração das áreas de especial interesse social ao bairro onde está situada;
II - Preservação da tipicidade da ocupação local;
III - Previsão da implantação progressiva e gradual da infraestrutura, com a definição das obras a serem executadas em cada etapa, de modo a manter a complementaridade entre elas e os procedimentos de regularização urbanística a serem adotados.

§ 1º. A regularização urbanística compreenderá:
I - A edição de legislação especifica de uso e ocupação do solo e de parcelamento do solo, já prevista nesta lei;
IV - A identificação e cadastro dos logradouros;
V - A implantação de sistema de fiscalização, acompanhado de programa de esclarecimento e conscientização sobre suas finalidades e vantagens;
VI - A elaboração do cadastro de lotes e edificações para regularização fundiária ou lançamento no cadastro imobiliário do Município, ou para ambos.

§ 2º. A urbanização será executada, com base no projeto urbanístico através da implantação prioritária de abastecimento de água, esgotamento sanitário, remoção dos resíduos sólidos e eliminação dos fatores de risco.
§ 3º. Complementarão a urbanização o tratamento das vias, a execução da drenagem pluvial e da iluminação pública, e o reflorestamento, quando couber.
§ 4º. Os equipamentos urbanos complementares relativos a saúde, educação, lazer e outros serão implantados obedecidas a escala urbana da área e sua localização.
§ 5º. Os projetos de urbanização de Áreas de Especial Interesse Social contemplarão, quando possível tecnicamente, soluções que eliminem os fatores de risco para os moradores.
§ 6º. Será garantido o acompanhamento técnico por parte dos órgãos públicos envolvidos direta ou indiretamente, nos locais de execução do programa, com vistas ao cumprimento da legislação urbanística e prestar assistência técnica e social aos moradores.

Art. 88. A regularização fundiária e a titulação das áreas ocupadas por Áreas de Especial Interesse Social, dependendo da situação da propriedade da terra, poderão ser promovidas diretamente pelo Poder Público, pelo proprietário ou pelos ocupantes, inclusive através do instituto da usucapião, hipótese em que o Município prestará assistência técnica aos interessados.

Parágrafo Único. Constatada a impossibilidade da regularização fundiária referida neste artigo, o Município poderá promover a desapropriação ou a aquisição direta da área para os demais fins indicados o presente plano.

Seção XVIII

DA CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO

Art. 89. A regularização fundiária poderá também acontecer sob a forma de alienação ou de concessão do direito real de uso resolúvel em lotes individuais, condomínio de unidades autônomas ou outras formas convenientes de acordo com a definição do projeto urbanístico.

Parágrafo Único. A concessão de direito real de uso resolúvel será concedida ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, e não será outorgada ao mesmo beneficiário mais de uma vez.

Art. 90. O Município definirá os procedimentos administrativos e os parâmetros de uso e ocupação do solo relativo à regularização fundiária promovida por terceiros, de modo a facilitar a aquisição da terra por seus ocupantes.

Seção XIX

DO PLANO SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 91. O Plano Setorial de Saneamento Ambiental tem como finalidade estabelecer prazos e condições para a implantação da rede de água, esgoto e drenagem no Município, assim como do serviço de coleta de resíduos sólidos, garantir sua operação, manutenção e expansão no território municipal, adotando normas e padrões mínimos de qualidade e funcionamento.

§ 1º. Este plano deverá ser composto pelos seguintes Planos Específicos:
I - Plano Específico de Abastecimento de água;
II - Plano Específico de Esgotamento Sanitário;
III - Plano Específico de Drenagem;
IV - Plano Específico de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos.

§ 2º. Compete ao Município estabelecer condições para a concessão destes serviços, sua avaliação, revogação ou renovação segundo critérios pré-estabelecidos nos planos previstos neste artigo.

Seção XX

DO PLANO SETORIAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO

Art. 92. O Plano Setorial de Transportes, Mobilidade e da Municipalização do Trânsito tem por finalidade adequar e integrar os circuitos e sistemas de transportes coletivos à malha urbana hierarquizada servindo-se dos principais corredores do Município, garantir o direito de ir e vir de qualquer cidadão, padronizar e normatizar o mobiliário mínimo necessário ao bom funcionamento do sistema.

§ 1º. Na parte referente à municipalização do trânsito, sinalizar a cidade, estabelecer os locais para estacionamento, regular o seu uso, determinar as infrações de trânsito e os procedimentos para coleta das multas.

§ 2º. Compete ao Município estabelecer condições para a concessão dos serviços de transportes e gestão do trânsito, sua avaliação, revogação ou renovação segundo critérios pré-estabelecidos no plano de que trata esta seção.

Seção XXI

DO PLANO SETORIAL DE TOMBAMENTO DE IMÓVEIS E DE MOBILIÁRIO URBANO

Art. 93. O Plano Setorial de Tombamento tem por finalidade estabelecer os critérios e os procedimentos para identificar e preservar o patrimônio cultural da cidade, constituído por toda a produção e os modos de vida presentes no processo histórico e no cotidiano do Município.

Art. 94. Os bens ou conjunto de bens representativos do processo cultural local são conceituados como elementos dinâmicos de contínua trajetória histórica e cotidiana, devendo ser respeitados os significados a eles atribuídos pelas correspondentes comunidades.

Art. 95. O Plano Setorial de Tombamento deverá instituir e desenvolver as seguintes diretrizes:

I - Cadastrar todos os bens móveis ou imóveis com valor histórico cultural, inclusive os sítios arqueológicos, sejam eles privados ou públicos;

II - Propor o tombamento ou a preservação de imóveis ou conjunto de imóveis que representem valor histórico cultural para o Município;

III - Desenvolver um guia turístico com informação histórica e de localização dos monumentos históricos e culturais a serem catalogados no Município, considerando o histórico dos registros anteriores;

IV - Padronizar e implantar a infraestrutura de apoio turístico no entorno dos monumentos históricos e culturais;

V - Estabelecer parcerias para o uso adequado dos imóveis tombados, garantindo-lhes a sua manutenção e conservação;

VI - Criar incentivos para os bens tombados de modo a compensar os proprietários destes imóveis;

VII - Proibir a obstrução visual da paisagem dos imóveis tombados e dos elementos de interesse histórico arquitetônico.

Art. 96. No plano setorial de tombamento, o Município poderá declarar o tombamento ou a preservação dos bens ou conjunto de bens respectivos, culturais, naturais ou produzidos pelo homem, garantindo a permanência das expressões do processo histórico e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para valorização da memória social.

§ 1º. Incluem-se entre os bens tombados no Município aqueles já tombados por órgãos federais ou estaduais competentes, desenvolvendo-se ações conjuntas que visem a adequada preservação da memória e do patrimônio cultural.

§ 2º. Qualquer bem ou conjunto de bens, naturais ou produzidos pelo homem, poderá ser declarado tombado ou preservado mediante Lei Especifica, ouvido os Conselho da Cidade, e demais conselhos pertinentes à matéria.

Art. 97. Entende-se por tombamento a conservação do local do bem ou conjunto de bens, garantindo a integridade de suas características, de acordo com os estudos pertinentes realizados pela prefeitura, bem como definido os critérios o uso do referido bem.

Art. 98. Entende-se por preservação a conservação parcial de bens ou conjunto de bens, suas características básicas, sendo permitidas alterações de uso e/ou de composição, sem que se percam as características básicas que fundamentaram a preservação.

Parágrafo único. Quaisquer alterações no bem ou no conjunto de bens, preservados pelo Município, deverão ser previamente submetidas à prefeitura, que estudará o processo e se pronunciará, ouvido os conselhos da cidade, educação e cultura e o conselho do turismo.

Art. 99. O tombamento ou preservação de qualquer bem ou conjunto de bens culturais poderá ser solicitado, mediante requerimento ao executivo municipal, por qualquer cidadão ou entidade representativa da sociedade.

Art. 100. O tombamento ou preservação de bens ou conjunto de bens poderá ser provisório ou definitivo, de acordo com o processo que o originou, e nos moldes deste artigo.

§ 1º. O tombamento ou preservação provisória, efetivados por decreto do executivo, quando se destinar as ações preventivas e/ou emergenciais, até que estudos específicos da Prefeitura concluam pelo seu caráter definitivo, ouvido o Conselho da Cidade, e demais conselhos pertinentes;

§ 2º. Em casos especiais, devidamente justificados, o Executivo poderá tombar ou preservar, provisoriamente, sem prévia anuência dos Conselhos afins, essencialmente quando se tratar de ação emergencial e/ou que mereça sigilo, evitando ações danosas ou especulativas contra o bem em questão;

§ 3º. O tombamento ou preservação definitivo sempre será definido em lei especifica, ouvido o Conselho da Cidade, e demais conselhos pertinentes;

§ 4º. O tombamento ou preservação provisória de que trata este artigo, não poderá ter prazo superior à um ano, devendo o parecer dos conselhos afins opinar pelo tombamento ou preservação definitiva ou revogação do decreto anterior.

TÍTULO III

DA POLÍTICA URBANA

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

Art. 101. A política urbana do Município de Iguaba tem por objetivo geral ordenar o crescimento urbano de forma sustentável adequando-o às medidas de preservação do meio ambiente garantindo a qualidade de vida de seus habitantes, veranistas e turistas.

Art. 102. São objetivos setoriais da Política Urbana:

I - Condicionar a densidade imobiliária à correspondente e adequada utilização da estrutura e infraestrutura urbana;

II - Estabelecer o perímetro urbano conforme o macrozoneamento descrito neste Plano Diretor;

III - Gerar recursos para o atendimento da demanda por infraestrutura e por serviços públicos, provocada pelo adensamento das áreas totalmente urbanizadas, e pela ocupação das áreas urbanas;

IV - Promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos e dos terrenos subutilizados dentro da Macrozona Urbana e da Macrozona Urbana de Expansão;

V - Criar as áreas de especiais interesses sujeitas a regimes urbanísticos específicos;

VI - Condicionar a utilização e ocupação do solo municipal aos princípios de proteção ao meio ambiente natural e de valorização do ambiente cultural.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES

Art. 103. Para a consecução do objetivo geral e dos objetivos setoriais da Política Urbana do Município as seguintes diretrizes deverão ser adotadas:

I - A ordenação do seu crescimento e/ou desenvolvimento nos aspectos físicos, econômicos, culturais e administrativos;

II - A integração de seus diversos bairros;

III - A garantia da implementação de áreas de lazer e recreação em seus diversos bairros;

IV - A racionalização o uso do solo, em suas áreas urbanas, promovendo justa distribuição da infraestrutura e dos serviços públicos, redistribuindo os benefícios e ônus decorrentes da urbanização;

V - A garantia das áreas necessárias à instalação dos equipamentos e serviços públicos;

VI - A urbanização e regularização da situação fundiária das áreas de especial interesse social;

VII - A proteção do patrimônio natural, compatibilizando-o ao desenvolvimento urbano, promovendo sua conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras;

VIII - A proteção do patrimônio cultural, promovendo sua conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras;

IX - A garantia do livre acesso de todos os cidadãos à Lagoa de Araruama, bem como aos demais equipamentos públicos;

X - A criação de áreas especiais de interesse turístico, cultural, ambiental, social, agrícola e pesqueiro;

XI - Prover saneamento básico (água, luz, esgoto, drenagem e coleta de lixo) para macrozona urbana consolidada composta pelas macrozonas urbana e urbana de expansão;

XII - Exigir que os condomínios fechados implantem sistemas de tratamento de esgoto próprio ou comprovem sua conexão com a rede de esgotamento sanitário do Município;

XIII - A hierarquização do sistema viário integrando-o à RJ106 e à Via Lagos;

XIV - A pavimentação, iluminação e arborização dos logradouros coletores e arteriais;

XV - Incentivar e promover o novo alinhamento das vias arteriais e coletoras;

XVI - O incentivo à implantação de um sistema de transporte coletivo, visando à integração municipal e à melhoria da qualidade dos serviços prestados;

XVII - Impedir a ocupação das áreas de risco, de mananciais e/ou nascentes e das unidades de conservação ambiental;

XVIII - Incentivar a ocupação dos espaços vazios, ociosos ou subutilizados, otimizando a utilização dos serviços públicos;

XIX - O estabelecimento de um sistema de planejamento municipal que integre os diversos setores da administração pública e as concessionárias de serviços públicos no desenvolvimento dos planos, programas, ações ou projetos locais;

XX - O incentivo da livre iniciativa, visando o fortalecimento das atividades econômicas;

XXI - Promover a participação efetiva da comunidade e suas entidades representativas no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos locais;

XXII - Manter atualizado o cadastro urbano municipal.

CAPÍTULO III

DA ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO

Seção I

DO MACROZONEAMENTO

Art. 104. Para fins de delimitação do perímetro urbano, o controle do crescimento urbano e do desenvolvimento agropecuário, o território municipal fica delimitado em três tipos de macrozonas:

I - MACROZONA URBANA CONSOLIDADA, onde a ocupação e o uso do solo se farão de acordo com a legislação específica obedecendo às diretrizes da Política Urbana, considerando a efetiva ocupação já realizada anteriormente, já dotada em grande parte de infraestrutura urbana;

II - MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA, onde a ocupação do solo seguirá diretrizes para investimentos relacionados ao crescimento ordenado do Município, garantindo a ampliação da infraestrutura urbana de acordo com a ocupação da mesma;

III - MACROZONA RURAL, onde se garante o desenvolvimento das atividades agropecuárias e de atividades afins, inclusive com a exploração do turismo rural.

Art. 105. A delimitação da MACROZONA URBANA CONSOLIDADA: Inicia-se no limite sul de Iguaba Grande com o município de São Pedro da Aldeia, Vértice 01 (VG01 = UTM 788917.91 m E; 7470324.00 m S), seguindo pela orla junto as margens da Laguna até o limite com o município de Araruama Vértice 01 (VG02 = UTM 783559.00 m E; 7468934.00 m S), se projetando ao norte, seguindo pelo limite dos municípios até o alto do Morro do Pero, Vértice 03 (VG03 = UTM 782339.00 m E; 7470633.00 m S), deste marco se projetando ao norte sentido o Morro de Igarapiapunha, até a RJ124 - Via Lagos, Vértice 04 (VG04 = 782324.00 m E, 7473342.00 m S), seguindo por esta Rodovia na direção leste até o limite com o município de São Pedro da Aldeia, junto ao túnel no cruzamento da Estrada Nossa Senhora de Nazareth, Vértice 05 (VG05 = UTM 790311.00 m E, 7472067.00 m S), deste ponto se projetando ao sudoeste, até o ponto inicial desta delimitação;

Art. 106. A delimitação da MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA: Inicia-se no limite oeste de Iguaba Grande com o município de São Pedro da Aldeia, junto ao túnel do cruzamento da Estrada Nossa Senhora de Nazareth, com a RJ124 – Via Lagos, Vértice 05 (VG05 = UTM 790311.00 m E, 7472067.00 m S), seguindo por esta rodovia na direção oeste até o limite com o município de Araruama, Vértice 04 (VG04 = 782324.00 m E, 7473342.00 m S), se projetando por este limite na direção norte, até o Morro de Igarapiapunha, Vértice 06 (VG06 = 782324.00 m E, 7473342.00 m S), permanecendo nesta direção até o limite da propriedade ali existente, seguindo por este limite até a Estrada da Conceição seguindo por esta na direção sudeste até o trecho denominado Rua das Casuarinas, seguindo por esta na direção sul até o a Rua Arlindo Tavares, seguindo por esta rua na direção sudoeste até o cruzamento desta com a Estrada do Arrastão e a Rua Conselheiro Lafaiete Cabral, seguindo por esta na direção leste até a Estrada da Capivara, cruzando esta até a Estrada do Café, também denominada de Estrada do Papicu, seguindo por esta até o cruzamento com a Estrada Fausto Jota, Vértice 07 (VG07 = 787435.00 m E, 7476421.00 m S), seguindo por esta na direção sudeste, por cerca de 800m(oitocentos metros), mantendo esta direção pelo limite da propriedade ali existente, seguindo por este limite até a Servidão do Haras, seguindo por esta servidão até a Estrada da Cuia D' Água, seguindo por esta na direção sul, até a Estrada da Flexeira, seguindo por esta na direção leste, por cerca de 680m(seiscentos e oitenta metros) até a Estrada do Alambique, seguindo por esta na direção sul, até o cruzamento desta com a Estrada Velha de Iguaba e a Estrada Nossa Senhora de Nazareth, e por esta até o ponto inicial desta delimitação.

Art. 107. A delimitação da MACROZONA RURAL: Inicia-se no cruzamento da Estrada Fausto Jota com a Estrada do Café, também denominada de Estrada do Papicu, seguindo por esta na direção oeste até a Estrada da Capivara, cruzando esta até a Rua Conselheiro Lafaiete Cabral, seguindo por esta na direção oeste até o cruzamento desta com a Estrada do Arrastão e a Rua Arlindo Tavares, seguindo por esta na direção norte, até a Rua das Casuarinas, seguindo esta na direção noroeste, até a Estrada da Conceição, seguindo por esta inicialmente na direção oeste depois na direção norte até o cruzamento com a Estrada Velha de Iguaba, seguindo por esta na direção nordeste, até a Estrada da Posse, seguindo por esta na direção leste, até a Estrada da Sergeira, seguindo por esta na direção sul até o cruzamento desta com a Travessa do Café para Sergeira, Vértice 08 (VG08 = 787563.00 m E, 7477788.00 m S),seguindo esta travessa na direção sudeste, até a Estrada do Café, seguindo por esta na direção oeste até o ponto inicial desta delimitação.

§ 1º. Nesta primeira revisão do Plano Diretor Municipal instituído pela Lei Complementar nº082/2008, a Macrozona Urbana Consolidada ampliada das margens da Laguna de Araruama até a RJ124 – Via Lagos, em face dos novos parcelamentos de solo, aprovados implantados ou não, como forma de garantir a estes a ampliação dos serviços públicos e infraestrutura urbana necessária a sua efetivação.

§ 2º. Exclui-se das delimitações previstas nesta seção, as áreas de proteção ambiental, de restrição à ocupação humana e de especial interesse público, previsto em leis especificas nos moldes definidos neste plano diretor, devendo estas áreas serem revistas e adequadas a este plano diretor no prazo máximo de dois anos.

Subseção I

DAS MACROZONAS URBANAS

Art. 108. A Macrozona Urbana é destinada às atividades eminentemente urbanas, correspondendo a áreas com mais de 50% (cinqüenta por cento) de ocupação inclusive as áreas residenciais delimitadas por bairros, os centros destes bairros com seus serviços, além das áreas de especial interesse social e interesse turístico.

Art. 109. Na Macrozona Urbana as seguintes diretrizes deverão ser adotadas:

I - O estabelecimento de zonas residenciais diferenciadas que constituirão o núcleo residencial urbano, caracterizado por parâmetros urbanísticos, sociais e econômicos a serem definidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo;

II - O estabelecimento de zonas comerciais diferenciadas por bairros e pelos principais corredores do município caracterizados pelas vias arteriais e coletoras;

III - A fixação de índices e parâmetros urbanísticos para cada uma das zonas propostas de acordo com o este plano.

Art. 110. A **Macrozona** de Expansão Urbana, adensando e preenchendo os vazios urbanos do município, é constituída pelas áreas que correspondem aos principais vetores de desenvolvimento do município e pelos bairros ainda não totalmente urbanizados.

Subseção II

MACROZONA RURAL

Art. 111. A Macrozona Rural tem por objetivo a manutenção das atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas assim como o incentivo à exploração do turismo rural, além de desenvolver novos programas e ações para a expansão destas atividades e a melhoria das condições de vida daqueles que dela dependem para sobreviver.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS

Seção I

DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 112. Para o desenvolvimento urbano, deverão ser adotadas as seguintes diretrizes e propostas:

I - Instalar novos acessos junto a RJ124 - Via Lagos, na Estrada de Igarapiapunha, Estrada de Sapeatiba Mirim e Estrada do Sal, através de parceria com a Concessionária Via Lagos, com tratamento urbanístico adequado incluindo um portal de informações visando a integração das principais vias do município;

II - Desenvolver um projeto de revitalização da Avenida Paulino Pinto Pinheiro e nas Margens da RJ106 – Rodovia Amaral Peixoto, também denominada de Avenida Paulino Rodrigues de Souza, para fins de ordenamento postal;

III - Instalar a sede da Prefeitura em prédio próprio, e demais ações que possam reduzir os custos com locação de imóveis;

IV - Criar incentivos e condições para implantação de uma Zona Especial de Negócios junto ao limite com o município de São Pedro da Aldeia;

V - Implantar ações voltadas à promoção da infraestrutura urbana, com ênfase na pavimentação e drenagem das ruas, iniciando com as que dão acesso à RJ106 – Rodovia Amaral Peixoto e seu acostamento;

Seção II

MEIO AMBIENTE

Art. 113. Para proteção e conservação do meio ambiente, deverão ser adotadas no mínimo as seguintes diretrizes e propostas:

I - Implantar como Zonas de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS) nas áreas acima da cota cinquenta e como Zonas de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) as áreas entre as cotas 40 e 50 dos morros existentes, junto a lei de uso e ocupação do solo;

II - Implantar a faixa marginal de proteção (FMP) dos corpos hídricos conforme legislação Estadual e Federal pertinente, no mínimo com trinta metros nas áreas ainda conservadas e quinze metros nas áreas já edificadas ou que tenham sofrido alteração nas suas características originais, e de cem metros em torno das nascentes destes corpos hídricos;

III - Implantar a faixa de proteção de segurança nas áreas atingidas pela linha de transmissão de alta tensão de energia, tornando não edificável um raio de quinze metros do eixo desta, utilizando área como logradouro público para aperfeiçoar a margem viária do município;

IV - Consolidar as áreas de preservação ambiental, elaborando leis especificas, para cada uma delas, nos moldes previstos neste plano;

V - Firmar parceria junto à empresa concessionária para implantação da rede separativa de esgotamento sanitário;

VI - Reativar a usina de reciclagem de resíduos, implantando “ecopontos” para promover a coleta seletiva dos resíduos sólidos, em parceria com as cooperativas e demais entidades envolvidas com a agenda ecológica;

VII - Desobstruir o Rio Iguaçaba no trecho ao lado do Esporte Clube Palmeiras, com a demolição da edificação existente sobre este;

VIII - Estabelecer legislação suplementar à da União e do Estado, em atendimento ao interesse local, inclusive com aplicação das sanções pertinentes aos responsáveis por atividades potencialmente degradadoras;

IX - Implementar medidas concernentes às normas e padrões de proteção e preservação ambiental e de fiscalização e controle de atividades;

X - Primar pela criação, implantação e manutenção de Unidades de Conservação Ambiental Municipal, consolidando as áreas historicamente preservadas, nos moldes previstos neste plano;

XI - Viabilizar a arborização das vias, praças, topo de morros, vales e demais áreas públicas não edificadas;

XII - Estabelecer uma maior integração com os órgãos estaduais de controle ambiental, visando o incremento de ações conjuntas eficazes de defesa, preservação, fiscalização, recuperação e controle da qualidade de vida e do meio ambiente;

XIII - Exigir a elaboração do Plano Diretor Específico de Drenagem abrangendo a rede coletora e os corpos hídricos receptores assim como o levantamento das bacias de contribuição, áreas que apresentem enchentes e obstruções, informações estas que subsidiarão a elaboração do referido plano;

XIV - Permitir a conexão da rede de esgoto à rede de drenagem somente aqueles que passarem por fossa, filtro e sumidouro;

XV - Promover e garantir a fluidez das águas pluviais, implantando quando tecnicamente necessário, estações de bombeamento;

Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá atuar, quando necessário, em parceria com os municípios vizinhos e/ou entidades privadas para atender o disposto neste artigo.

Art. 114. As políticas voltadas ao meio ambiente serão implementadas através de instrumentos normativos e executivos, constantes nos respectivos Planos Específicos, ouvidos todos os conselhos municipais inerentes matéria, que estabelecerão os empreendimentos necessários à consecução dos objetivos previstos neste Plano Diretor e nos Planos Diretores Setoriais.

Parágrafo Único. Para a implementação destas políticas o Poder Executivo destinará além dos recursos orçamentários previstos anualmente, recursos obtidos mediante financiamentos ou mediante convênios com entidades públicas ou privadas.

Art. 115. A implantação de projetos urbanísticos e de parcelamentos em áreas de proteção ambiental, a critério do órgão municipal competente, depende da elaboração de EIA (Estudos de Impacto Ambiental) e de RIMA (Relatório de Impacto Sobre o Meio Ambiente) nos moldes do que dispor as Resoluções do CONAMA ou legislação vigente a época.

Art. 116. O licenciamento de obras de grande porte, assim consideradas aquelas que ocupem área acima de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), também está sujeito à elaboração de EIA e RIMA conforme legislação estadual ou federal competente.

Parágrafo Único. São consideradas atividades potencialmente degradantes do meio ambiente:

a) Aterros;
b) Construção de veios, diques e barragens;
c) Desmatamentos;
d) Instalações industriais poluidoras;
e) Obras de terraplenagem;
f) Dragagens arbitrárias nos corpos hídricos;

g) Extração mineral;

§ 1º. O potencial de adensamento do solo da Macrozona Urbana e da Macrozona Urbana de Expansão deverá observar a capacidade da rede abastecedora ou a disponibilidade hídrica das respectivas bacias hidrográficas sendo utilizadas quando for o caso.

§ 2º. O Município deverá participar e opinar através de seus conselhos municipais específicos quanto à aplicação de investimentos no sistema de abastecimento de água, seja relacionado com sua manutenção ou ampliação.

Art. 117. Qualquer empreendimento ou atividade instalado, ou que venha se instalar neste Município, se obriga a apresentar documento comprobatório da existência de esgotamento sanitário e drenagem de acordo com as normas técnicas e legislação vigentes.

§ 1º. Fica vedada, a partir da data da aprovação deste Plano Diretor, a concessão de "habite-se" ou licença de funcionamento a empreendimentos que não estejam de acordo com as normas técnicas e legislação vigente.

§ 2º. No caso de ser constatada a impossibilidade de implantação das normas técnicas vigentes, solução alternativa deverá ser proposta ao órgão municipal, depois de ouvido os órgãos e conselhos municipais competentes.

§ 3º. O disposto no *caput* deste artigo, aplica-se igualmente a residências uni e multifamiliares, a condomínios, vilas, loteamentos aprovados, agrupamentos de residências, estabelecimentos fabris, comerciais ou de serviços construídos ou licenciados.

Art. 118. O Poder Público controlará os serviços de limpeza de fossas por empresas especializadas, licenciadas pelo órgão competente e cadastrados no Município.

Parágrafo Único. As empresas que desejarem se cadastrar neste Município, devem comprovar que dispõem de local apropriado para destinação final dos efluentes das fossas.

Art. 119. A implantação das políticas ambientais deverá ser precedida de intensa campanha de informação, conscientização e mobilização das comunidades, das entidades e empresas locais quanto a necessidade de ser solucionado os problemas relacionados à matéria.

§ 1º. Esta campanha ressaltará a necessidade da participação efetiva da comunidade visando o combate e erradicação dos despejos indevidos e acúmulos de lixo em terrenos baldios, na praia, nos logradouros públicos, pontos turísticos, corpos hídricos e outros locais;

§ 2º. O planejamento da campanha será elaborado pelo Poder Executivo municipal com o apoio e o acompanhamento pelos conselhos municipais pertinentes.

Art. 120. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos será implantado a partir da aprovação do Plano Diretor Específico, supervisionado e acompanhado pelos Conselhos Municipais.

Parágrafo Único. Será projetado um mobiliário de coleta de lixo seletivo, funcional e com imagem marcante, para ser implantado nas vias coletoras e arteriais do Município.

Art. 121. Fica vedado o depósito de resíduos sólidos na forma de lixões a céu aberto em todo o território municipal.

Parágrafo Único. Em casos excepcionais, os resíduos sólidos serão depositados em áreas previamente autorizadas pela prefeitura, desde que obedecidos às normas técnicas e legislação específica vigente, até sua destinação final.

Seção III

HABITAÇÃO

Art. 122. A Política Habitacional tem o objetivo de reduzir o déficit de moradias, melhorar a condição de vida e habitabilidade, especialmente da população de baixa renda, inibindo a ocupação desordenada em áreas de risco, oferecendo alternativas e garantindo o atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade.

Art. 123. Para o desenvolvimento habitacional, deverão ser adotadas as seguintes diretrizes e propostas:

I - Promover a regularização fundiária das áreas de especial interesse social, e de parcelamentos de solo que não possuam o devido registro geral de imóvel, nos moldes do Decreto Federal nº9.310/2018;

II - Garantir o cumprimento da função social da propriedade, adotando as medidas necessárias à adequação dos vazios urbanos ou dos imóveis subutilizados;

III - Promover a revisão da legislação relativa às edificações e parcelamento do solo, e implantar a lei de ocupação e uso do solo, promovendo o zoneamento urbano adequado a seu desenvolvimento;

IV - Criar condições para fortalecimento da construção civil e do mercado imobiliário;

V - Construção de habitações populares e demais equipamentos nas Áreas de Especial Interesse Social, priorizando as áreas já consolidadas;

VI - Estabelecimento de programas habitacionais e de assentamentos, estimulando a participação popular nos seus encaminhamentos;

VII - Estabelecer regulamentação para aprovar e regularizar o fechamento de loteamentos, transformando-os em condomínios fechados;

VIII - Buscar cooperação com entidades privadas ou com os governos estadual e federal na solução da problemática habitacional.

Seção IV

CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE

Art. 124. Para a regularização da circulação e implemento do transporte, deverão ser adotadas as seguintes diretrizes e propostas:

I - Priorizar as vias coletoras e arteriais, assim definidas neste plano, nos investimentos relacionados a pavimentação, drenagem, arborização e implantação de infraestrutura;

II - Incentivar a padronização das calçadas, seu uso, manutenção e sinalização;

III - Implementar a interligação das ruas municipais visando criar uma via de acesso secundária à RJ106 – Rodovia Amaral Peixoto, reduzindo seu congestionamento;

IV - Prolongar a Rua Corale Luigi Canepa até a Rua Nossa Senhora de Fátima, desta forma interligando a Avenida Beira Rio com a Rua Nilo Lopes Pessoa;

V - Prolongar a servidão da Vila Alves Rodrigues até a Rua Nilo Lopes Pessoa;

VI - Conectar a Rua Narciso Jardim com a Rua Capitão Jorge Soares através do prolongamento da primeira ao longo do Rio Caranguejo;

VII - Prolongar a Rua Alemanha até a Estrada do Engenho também denominada de Rua Marília Marquês;

VIII - Prolongar a Rua Adinal dos Santos Medeiros no seu extremo leste, com vistas a interligação desta com o cruzamento da Avenida Bartolay e a Rua Cabo PM Belmiro dos Santos Escada;

IX - Urbanizar a Faixa Marginal de Proteção do Rio Salgado, interligando esta a Rua Doutor João de Vasconcelos, por meio da Faixa Marginal de Proteção do Rio Iguaçaba ao lado do Esporte Clube Palmeiras;

X - Criar uma via de acesso junto a RJ106 – Rodovia Amaral Peixoto a interligando com a Rua São Paulo, no limite leste do loteamento Villaje dos Ubás, junto a Faixa Marginal de Proteção do Córrego da Capivara;

XI - Priorização da circulação de pedestres em todos os logradouros públicos;

XII - Integrar o sistema de transportes e circulação entre os diversos bairros do Município;

XIII - Garantir às pessoas portadoras de deficiências o acesso aos locais de concentração e circulação pública;

XIV - Promover o reconhecimento dos logradouros com denominação adequada início e fim dos mesmos, assim como normatizar a numeração das edificações neles contidas para fins de organização do cadastro de logradouros públicos do município, nos moldes da Lei Municipal Nº. 656/2005;

XV - Implantar sinalização nas vias arteriais facilitando a identificação, localização, e acesso às praias, aos locais de interesse turístico e aos serviços;

XVI - Implantar a rede viária básica do Município, instituindo instrumentos para que as vias arteriais e as vias coletoras se enquadrem no seu dimensionamento funcional mais adequado;

XVII - Orientar e condicionar a aprovação de novos loteamentos desde que o arruamento proposto se integre com a rede viária já existente;

XVIII - Prever a implantação de um transporte marítimo coletivo entre Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo, assim como a sua integração ao transporte rodoviário.

Art. 125. A Política de Circulação e Transportes tem por objetivo prover o município de uma malha urbana hierarquizada e adequadamente dimensionada, para o fácil escoamento do fluxo de passagem e do fluxo local, promovendo a ampla circulação entre os bairros e destes ao centro da Cidade além de, garantir o acesso dos pedestres à lagoa com segurança.

Art. 126. A Rede Viária Básica do município será composta por vias troncais, arteriais, coletoras e locais identificadas neste Plano Diretor, sendo seus dimensionamentos caracterizados pelos seguintes parâmetros mínimos:

Art. 127. Consideram-se como vias troncais, os logradouros que embora atendam o Município, não são geridos por este, sendo geridos pelo Estado, União ou por concessionárias por eles contratados.

Parágrafo Único. Por não serem de competência do município as vias troncais, não podem ter suas dimensões ou quais quer outras definições condicionadas na legislação municipal, sendo elas:

I - Avenida Paulino Rodrigues de Souza, também denominada de RJ106 - Rodovia Amaral Peixoto, que para fins de ordenamento postal com ênfase na numeração predial se inicia no limite oeste do Condomínio Coqueiros de Iguaba em São Pedro da Aldeia, sobrepondo a RJ106 na direção oeste até o limite com o Município de Araruama;

II - Via Lagos ou RJ124, logradouro sob gerência da concessionária CCR, que para fins de ordenamento postal com ênfase na numeração predial, se inicia no túnel no cruzamento desta com a Estrada Nossa Senhora de Narazeth, seguindo por esta rodovia na direção oeste até o limite com o município de Araruama.

Art. 128. As Vias Arteriais, compreendidas pelos principais logradouros públicos, responsáveis pela interligação dos bairros e das vias troncais, devem possuir no mínimo uma largura mínima de doze metros (12m) para a caixa de rolamento destinada aos veículos e dois metros (2m) de calçada para cada lado do logradouro, sendo elas:

I - Estrada do Sal, iniciada na RJ106, com projeção até as margens da Laguna de Araruama, no limite de São Pedro da Aldeia, seguindo na direção norte até o cruzamento com a RJ124, deste ponto seguindo na direção noroeste com a denominação de Estrada Francisco Macedo, perfazendo cerca de 2.800 metros;

II - Estrada da Capivara, iniciada na RJ106, seguindo na direção norte até o cruzamento da Rua Conselheiro Lafaiete Cabral, Estrada do Rio Fundo e a Estrada do Café, também denominada de Estrada do Papicu, totalizando cerca de 4.800 metros;

III - Rua Nossa Senhora da Nazareth, iniciada no limite com o município de São Pedro da Aldeia, junto ao túnel no cruzamento desta com a RJ124, seguindo na direção sudoeste até a RJ106, por cerca de 4.900 metros;

IV - Estrada do Arrastão, iniciada na RJ106, seguindo na direção norte até o cruzamento da Rua Conselheiro Lafaiete Cabral e Rua Arlindo Tavares, por cerca de 3.600 metros.

V - Rua Marques Garcia, iniciada na RJ106, seguindo na direção norte até o cruzamento com a Rua Doutor João de Vasconcellos, junto a Praça da Estação, início da Rua Capitão Jorge Soares, perfazendo cerca de 700 metros.

VI - Rua Nossa Senhora da Conceição, iniciada na RJ106 seguindo na direção noroeste até o limite com o município de Araruama, na projeção do limite oeste do "Condomínio Chateau Colline" e a Rua das Cotovias, perfazendo cerca de 1.600 metros.

VII - Rua Engenheiro Neves da Rocha, iniciada na Estrada da Capivara, seguindo na direção oeste, até o entroncamento com a Rua Marques Garcia, incluindo o trecho após a Estrada do Arrastão também denominado de Travessa das Rosas, perfazendo cerca de 1.600 metros;

VIII - Estrada de Sapeatiba, iniciada ao coreto da capela Santa Rita, no cruzamento da Estrada Fausto Jota, Estrada da Flexeira e Estrada Francisco Macedo, seguindo na direção sudoeste até a Estrada da Capivara, perfazendo cerca de 1.500 metros;

IX - Estrada Fausto Jota: iniciada ao coreto da capela Santa Rita, no cruzamento da Estrada de Sapeatiba Mirim, Estrada da Flexeira e Estrada Francisco Macedo, seguindo na direção norte até a Estrada do Café, por cerca de 3.500 metros;

X - Estrada do Café, também denominada de Estrada do Papicu, iniciada no limite com o município de São Pedro da Aldeia, no cruzamento com a Travessa que liga esta com a Estrada da Sergeira, seguindo na direção oeste até o cruzamento com a Estrada da Capivara, com a Rua Conselheiro Lafaite Cabral e a Estrada do Rio Fundo, perfazendo cerca de 2.600 metros;

XI - Rua Conselheiro Lafaiete Cabral, iniciada no entroncamento com a Estrada da Capivara e a Estrada do Rio Fundo e a Estrada do Café, seguindo na direção oeste até a Estrada de Igarapiapunha, por cerca de 3.100 metros;

XII - Rua Capitão Jorge Soares, iniciada no entroncamento com a Rua Marques Garcia com a Rua Doutor João de Vasconcellos, junto a Praça da Estação, seguindo na direção noroeste até o entroncamento da RJ124 - Via Lagos e a Estrada de Igarapiapunha, perfazendo cerca de 2.100 metros;

XIII - Estrada de Igarapiapunha, iniciada no entroncamento da RJ124 - Via Lagos com a Rua Capitão Jorge Soares, seguindo na direção norte até o limite com o Município de Araruama, por cerca de 3.500 metros;

XIV - Estrada da Pedreira, iniciada no cruzamento com a Rua Capitão Jorge Soares, junto a quadra poliesportiva, seguindo na direção oeste até o limite com o Município de Araruama, por cerca de 2.300 metros;

XV - Estrada do Sopotó, iniciada no entroncamento da Avenida Paulino Pinto Pinheiro com Rua Doutor João de Vasconcellos, seguindo na direção noroeste até a Estrada da Pedreira, por cerca de 1.100 metros;

XVI - Avenida Beira Rio, iniciada no cruzamento da Rua Antonio Bispo com na Rua Francisco da Silva Jardim, seguindo na direção oeste até a Rua Portugal, podendo esta ser projetada até a Rua Alfeu Ferreira, passando pelos trechos compreendidos pela Alameda dos Estados Unidos e Rua Inglaterra, perfazendo cerca 1.200 metros.

XVII - Rua Alfeu Ferreira, iniciada na Estrada Nossa Senhora da Conceição, seguindo na direção norte até o trecho denominado de Estrada da Caeira e por esta até a Estrada da Pedreira, perfazendo cerca de 2.000 metros;

XVIII - Rua do Livramento, iniciada junto a RJ106 seguindo na direção norte passando pelo encontro da Rua Alberto Rodrigues de Souza e a Rua Alemanha, até a Rua dos Lírios, com cerca de 1.120 metros;

XIX - Rua Tenente Antonio Bispo, iniciada na RJ106, seguindo na direção norte até a Avenida Beira Rio, por cerca de 250 metros;

XX - Avenida Paulino Pinto Pinheiro, iniciada na RJ106 seguindo na direção norte até cruzamento com a Estrada do Sopoto e a Rua Doutor João de Vasconcellos, por cerca de 270 metros;

XXI - Rua Doutro João de Vasconcellos, iniciada no cruzamento da Avenida Paulino Pinto Pinheiro e a Estrada do Sopoto, seguindo na direção norte, até a Praça da Estação no cruzamento com a Rua Marques Garcia, por cerca de 430 metros;

XXII - Rua Manoel da Silva Jardim, iniciada na Estrada do Arrastão no entroncamento com a Rua da Assembléia, seguindo na direção noroeste até a Rua Capitão Jorge Soares, por cerca 380 metros;

Art. 129. Via Coletora, logradouros públicos responsáveis principalmente pela interligação e abastecimento das Vias Arteriais as interligando com as vias locais, com uma largura mínima de dez metros (10m) para a caixa de rolamento destinada aos veículos e um metro e meio (1,5m) de calçada para cada lado do logradouro, sendo elas:

I - Rua Nossa Senhora do Rosário, iniciada junto a Rua Nossa Senhora de Nazareth, seguido na direção noroeste, até a Rua Santa Isabel, por cerca de 220 metros;

II - Rua Santa Isabel, iniciando junto a Rua Nossa Senhora do Rosário, seguindo na direção sudoeste até a Estrada do Sal, por cerca de Estrada do Sal, por cerca de 320 metros.

III - Rua da Juventude, iniciada junto a Estrada do Sal, seguindo na direção oeste até a Rua Circular, por cerca de 540 metros;

IV - Rua Jaime Rodrigues, iniciada na RJ106, seguindo na direção norte até a Rua Nossa Senhora de Nazareth, por cerca 270 metros;

V - Rua Maria Gorete, iniciada na Rua Nossa Senhora de Nazareth seguindo inicialmente na direção norte depois noroeste até a Estrada da Capivara por cerca 480 metros;

VI - Rua Francisco da Silveira Mello, iniciada na RJ106, seguindo na direção norte até a Rua João Ferreira da Fonseca, por cerca de 510 metros;

VII - Rua São Judas Tadeu, iniciada na Rua Nossa Senhora de Nazareth seguindo na direção norte até a Rua Engenheiro Neves da Rocha, por cerca de 630 metros;

VIII - Rua José Rodrigues de Souza, iniciada na Rua Bela Vista seguindo na direção noroeste até a Estrada da Capivara, por cerca 770 metros;.

IX - Rua Nossa Senhora das Dores, iniciada na Estrada da Capivara, seguindo na direção noroeste até a Rua Cabo PM Belmiro dos Santos Escada, por cerca 460 metros;

X - Avenida Bartolay, iniciada na Estrada da Capivara, seguindo na direção noroeste até a Rua Cabo PM Belmiro dos Santos Escada, por cerca 460 metros;

XI - Rua PM Cabo Belmiro dos Santos Escada, iniciada na Rua Engenheiro Neves da Rocha seguindo na direção norte até a Rua Ari Freire Canellas, por cerca 390 metros;

XII - Rua Joaquim Nabuco, iniciada na Rua Engenheiro Neves da Rocha seguindo na direção norte até a Rua Alcidia Alves de Amorim, por cerca de 430 metros;

XIII - Rua Alcino Primo de Medeiros, iniciada sem saída ao leste, na projeção da Avenida Bartolay, seguindo na direção oeste até a Rua Olavo da Costa Moreira, por cerca 800 metros; cruzando esta na direção sudoeste até a Estrada do Arrastão, por mais 300 metros;

XIV - Rua Francisca Rosa Nunes Coutinho, iniciada junto a Rua Ari Freire Canellas, seguindo na direção norte até a Estrada Roberto Silveira, por cerca de 910 metros;

XV - Rua Olavo da Costa Moreira, iniciada na Rua Gumercindo Lopes Rodrigues, seguindo na direção norte até a Rua Paulino Alves Martins, por cerca de 300 metros;

XVI - Rua Gumercindo Lopes Rodrigues, iniciando na Rua Olavo da Costa Moreira, seguindo na direção sudoeste, até a Estrada do Arrastão, por cerca de 300 metros;

XVII - Rua Manoel da Silva Cunha, iniciada na Estrada do Arrastão seguindo na direção oeste até a Rua Marques Garcia, por cerca de 210 metros;

XVIII - Rua Simonides Valadares Guimarães, iniciada na Estrada do Sopoto, seguindo na direção norte até a Estrada da Pedreira, com cerca de 950 metros;

XIX - Rua Carlota da Silva Pereira, iniciada na Rua Capitão Jorge Soares seguindo na direção oeste até a Rua Simonides Valadares Guimarães, com cerca de 170 metros;

XX - Rua Wilson de Carvalho, iniciada na Rua Simonides Valadares Guimarães, seguindo na direção oeste até a Estrada do Sopoto, com cerca de 280 metros;

XXI - Rua Francisco da Silva Jardim, iniciada na Avenida Beira Rio, seguindo na direção noroeste até a Rua Anibal Bustamante, com cerca de 280 metros;

XXII - Rua Fabio Ricardo de Oliveira, iniciada na Estrada do Sopoto, seguindo na direção oeste até a Rua das Margaridas, com cerca de 500 metros;

XXIII - Rua Antonio Martins, iniciada na Rua Anibal Simões Pires Condeixas, seguindo na direção noroeste até a Rua Ana de França Pacheco, com cerca de 830 metros;

XXIV - Rua das Margaridas, inicia na Rua Manoel Fernandes Batista, no trecho denominado de Travessa Duarte Monteiro, seguindo da direção noroeste, até a Rua dos Lírios, com cerca de 670 metros;

XXV - Rua Alberto Rodrigues de Souza, inicia na Rua das Dalias seguindo na direção sudoeste até o cruzamento da Rua do Livramento e a Rua Alemanha, com cerca de 400 metros;

XXVI - Rua Alemanha, inicia na Rua do Livramento, no encontro com a Rua Alberto Rodrigues de Souza, seguindo na direção oeste, até a Rua Portugal e se projetando até a Rua Alfeu Ferreira, com cerca de 710 metros;

XXVII - Rua da Paz, inicia na Rua Nossa Senhora da Conceição, seguindo na direção noroeste até a Rua dos Lírios, com cerca de 1.160 metros;

XXVIII - Rua Portugal, inicia na Rua Nossa Senhora da Conceição, seguindo na direção noroeste até a Rua Argentina, com cerca de 1.200 metros;

XXIX - Rua das Magnólias, inicia na RJ106, seguindo na direção noroeste até a Rua do Livramento, com cerca de 920 metros;

XXX - Rua Carolina, inicia na RJ106, seguindo na direção noroeste até a Rua Nossa Senhora da Conceição, com cerca de 400 metros;

XXXI - Rua Maria Terezinha da Costa Pedrosa, que inicia na Rua Nossa Senhora da Conceição, seguindo na direção noroeste até a Rua Mico Leão, com cerca de 400 metros;

XXXII - Rua Manoel da Silva Jardim, inicia na Estrada do Arrastão, seguindo na direção oeste até Rua Capitão Jorge Soares, com cerca de 400 metros;

XXXIII - Rua Marciano Gonçalves de Souza, inicia na Estrada do Arrastão, seguindo na direção sudoeste até a Rua Capitão Jorge Soares, com cerca de 500 metros;

XXXIV - Rua Porto Alegre, inicia na Estrada da Capivara, seguindo na direção oeste até a Rua Francisca Rosa Nunes Coutinho, com cerca de 900 metros;

XXXV - Rua Nossa Senhora de Fátima, inicia na RJ106, seguindo na direção noroeste, até a Rua Anibal Simões Pires Condeixas;

XXXVI - Vital Marins da Fonseca, Iniciada na RJ106, seguindo da direção norte até a Rua Engenheiro Neves da Rosa, com cerca de 350 metros;

XXXVII - Rua Manoel Fernandes Batista, iniciada na Estrada do Sopoto, junto a Praça Edila Pinheiro, seguindo na direção sudoeste até a Travessa Duarte Monteiro, com cerca de 580 metros;

Art. 130. Via Local, logradouros públicos com menor trânsito, destinados ao atendimento de todas as localidades do município interligando as Vias Troncais, Arteriais e Coletoras, com uma largura mínima de oito metros (8m) para a caixa de rolamento destinada aos veículos e um metro e vinte (1,2m) de calçada para cada lado do logradouro;

Art. 131. Todos os logradouros públicos, não listados anteriormente compõem as vias locais, os quais deverão ser definidos em leis especificas para cada bairro do Município.

Art. 132. As vias com canteiros ou corpos hídricos centrais obedecerão às dimensões mínimas, descontando a largura destes elementos centrais.

Art. 133. A numeração predial deverá ser adequada à Lei Municipal nº.656/2005 de 12/09/2005, que "Dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias públicas, disciplinando a instalação de placas com a denominação de vias, bairros, numeração predial e caixa receptora de correspondência e dá outras providências".

Art. 134. Os Logradouros Públicos em áreas urbanas, já ocupadas, situadas em baixadas inundáveis, que não tenham rede ou valas para escoamento de águas pluviais, serão atendidos prioritariamente pelo Poder Executivo.

Seção V

TURISMO, ESPORTE E LAZER

Art. 135. Para o desenvolvimento do turismo, esporte e lazer deverão ser adotadas, no mínimo, as seguintes diretrizes e propostas:

I - Sinalização, tombamento e/ou preservação dos pontos turísticos e de imóveis com valor histórico e cultural;

II - Implantação de mirantes, respeitados os respectivos planos de manejos quando for o caso, no Morro do Pero, no Morro do Canellas, Morro da Panela Velha, no Morro dos Macedo, no Morro do Governo e no Morro de Igarapiapunha;

III - Criar uma política de incentivos aos empreendimentos hoteleiros, inclusive para implantação de um empreendimento na área da antiga Embaixada do Haiti;

IV - Desenvolvimento do plano de requalificação da Área de Especial Interesse Turístico da Orla da Lagoa de Araruama, visando a implantação, manutenção e conservação dos piers, calçadão e quiosques;

V - Implantar um centro de informações turísticas, preferencialmente vinculado com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, junto a RJ106 – Rodovia Amaral Peixoto;

VI - Incentivar a realização dos Jogos Estudantis, bem como apoiar os esportes náuticos e aquáticos, potencializando a raia de navegação da Laguna de Araruama;

VII - Incentivar e apoiar em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura os eventos culturais do Município;

VIII - Incentivar e apoiar em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente os eventos relacionados a esta área;

IX - Promover e apoiar eventos culturais e esportivos em áreas públicas ou privadas;

X - Incentivar a implantação de ciclovias e passeios públicos;

XI - Desenvolver e divulgar um Calendário de Eventos Culturais, Turísticos e Esportivos visando incentivar o desenvolvimento do turismo no Município.

Art. 136. A Política de Turismo, Esporte e Lazer tem por objetivo incrementar o turismo, implementando a melhoria das condições físicas de acessibilidade, da infraestrutura e dos serviços públicos afins, além de promover o lazer e o desporto organizando e dotando o município com áreas destinadas à estas atividades, proporcionando aos moradores, veranistas e turistas, oportunidades para desfrutarem dos recursos hídricos, paisagísticos e seus equipamentos.

Seção VI

EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 137. A Política de Educação e Cultura tem por objetivo desenvolver o potencial da pessoa e sua participação política na vida em sociedade, qualificando-a para o trabalho além de reconhecer e preservar o patrimônio cultural do município, apoiando todas as manifestações culturais que expressam a sua identidade e valorizando os bens móveis e imóveis que representam à cultura e história local.

Art. 138. Integram a Política de Educação e Cultura, além das demais propostas previstas neste plano as seguintes diretrizes e instrumentos legais:

I - Implantar uma rede pública de acesso à internet, interligando todos os órgãos públicos e criando pontos de acesso à comunidade;

II - Criar políticas de incentivo ao Artesanato, Artes Cênicas, Artísticas e Culturais, e todas as demais expressões de valorização do conhecimento e cultura local;

III - Viabilizar a implementação da Educação Ambiental, Urbana, Social e Cultural na rede municipal de ensino;

IV - Incentivar a implantação de polos educacionais de capacitação profissional, com formação técnica e de nível superior;

V - Implantar uma política continuada de avaliação do desempenho dos alunos e profissionais de educação, como forma de manter um equilíbrio na produção e absorção do conhecimento na educação formal;

VI - Garantir uma infraestrutura adequada em todas as unidades educacionais do município, promovendo sua interligação, sem se descuidar dos insumos necessários ao seu perfeito funcionamento;

VII - Garantir o ensino infantil e fundamental a que todos têm direito;

VIII - Planejar a implantação de novas escolas, de ensino infantil e ensino fundamental nos bairros em desenvolvimento;

IX - Promover a ampliação e modernização das escolas quando for o caso, assim como a manutenção e conservação das escolas existentes;

X - Apoiar a implantação de bibliotecas na rede do ensino público;

XI - Incentivar os convênios com Instituições Educacionais que ministrem o Ensino Médio e a Educação Profissional, seguimentos não atendidos pelo Município.

XII - Resgatar e preservar do patrimônio histórico e artístico do Município assim como suas tradições culturais, objetivando o seu tombamento;

XIII - Implementar os projetos que visem a inclusão digital de toda a comunidade.

Art. 139. O Município poderá fazer o tombamento para a preservação dos bens ou conjunto de bens respectivos, culturais, naturais ou produzidos pelo homem, garantindo a permanência das expressões do processo histórico e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para valorização da memória social.

§ 1º. Incluem-se no disposto deste artigo aqueles já tombados pelos órgãos Federais ou Estaduais competentes, devendo ser desenvolvidas ações conjuntas visando a adequada preservação da memória e do patrimônio cultural iguabense.

§ 2º. Qualquer bem ou conjunto de bens, naturais ou produzidos pelo homem, poderá ser declarado tombado ou preservado nos moldes previstos neste plano, e das normas pertinentes à matéria;

Art. 140. Entende-se por tombamento a conservação do local, do bem ou conjunto de bens, garantindo a integridade de suas características, de acordo com os estudos pertinentes realizados pela Prefeitura, definindo os critérios de uso do bem.

Seção VII

SAÚDE

Art. 141. A Política de Saúde tem por objetivo reduzir e eliminar a incidência de doenças e outros agravos no município bem como garantir o acesso às ações e serviços de saúde, a sua promoção, prevenção, proteção e recuperação.

Art. 142. Para o desenvolvimento da saúde, deverão ser adotadas no mínimo as seguintes diretrizes e propostas:

I - Implantar o novo Cemitério Municipal em área adequada para tal uso, mesmo que por meio de concessão para iniciativa privada;

II - Aperfeiçoar às políticas públicas na área da saúde, mantendo um constante sistema de diagnostico e avaliação para garantir sua permanente atualização;

III - Incrementar o Programa Saúde da Família, com vistas a redução dos atendimentos ambulatórias e de pronto atendimento, inclusive com a interligação de todas as unidades de saúde por meio de sistemas gerenciais próprios;

IV - Manter o atendimento pediátrico continuado junto a Unidade de Pronto Atendimento, vinte quatro horas por dia;

V - Manter um ponto de atendimento da Farmácia Municipal junto a Unidade de Pronto Atendimento, quando do fechamento da Farmácia que deverá funcionar no mínimo das oito às dezessete horas;

VI - Prevenir a incidência e o alastramento de doenças no território municipal através dos diversos programas desenvolvidos pela Secretaria da Saúde;

VII - Prever áreas para projetos de postos de saúde nos bairros em desenvolvimento;

VIII - Ampliar e equipar os postos existentes, assim como a manutenção e conservação destes, modernizando-os;

IX - Promover a acessibilidade aos portadores de deficiência aos serviços de saúde;

X - Promover um programa conjunto de educação em saúde a ser desenvolvido, nas escolas, locais de trabalho e de moradia, pelos conselhos municipais pertinentes.

Seção VIII

TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Art. 143. A Política do Trabalho e da Ação Social tem por objetivo dar à família iguabense, às suas crianças, adolescentes, adultos e idosos, condições para a realização de suas relevantes funções sociais, estimulando a sua participação em atividades econômicas, sociais, políticas e culturais e construindo sua cidadania.

Art. 144. Para o incremento das ações de fomento ao trabalho e ao fortalecimento das políticas de ação social, deverão ser adotadas no mínimo as seguintes diretrizes e propostas:

I - Revitalização do Centro Multiuso, promovendo uma maior integração deste com a sociedade iguabense;

II - Revitalização do Centro de Referência do Idoso, estendendo suas atividades para Orla e para praças e demais locais públicos visando alcançar o maior número de atendidos;

III - Incrementar o Centro de Referência de Ação Social – CRAS, para garantir o pleno atendimento do público alvo;

IV - Consolidação e expansão das ações das instituições filantrópicas instaladas no município, por incentivo do poder público, garantindo a participação destas nos conselhos municipais;

V - Integrar e ampliar os programas sociais existentes seja de iniciativa do governo Federal, Estadual ou Municipal;

VI - Promover um senso municipal socioeconômico bienal com vistas ao acompanhamento das políticas aplicadas.

VII - Desenvolver ações de proteção social básica para crianças e adolescentes;

VIII - Desenvolver programas de apoio para menores infratores e para a população de rua;

IX - Oferecer atendimento à população carente, residente no Município;

X - Oferecer serviços de assistência social ao público com necessidades especiais, através de uma programação em conjunto com os conselhos municipais pertinentes;

XI - Ampliar o Programa de Inclusão Digital com a implantação de outros Centros Multiusos nos bairros mais densos;

XII - Implantar Centros de Produção e de Capacitação nas mais diferentes áreas profissionais e econômicas;

Seção IX

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 145. A Política de Desenvolvimento Econômico tem por objetivo incentivar e investir nas atividades econômicas, visando solucionar de forma integrada as deficiências provendo o fomento as demandas de trabalho e renda, que possam garantir o aquecimento da economia local.

Art. 146. Para o desenvolvimento econômico, deverão ser adotadas no mínimo as seguintes diretrizes e propostas:

I - Revisão e atualização da legislação municipal, com ênfase na tributária municipal e implementação das Leis especificas previstas no presente Plano Diretor;

II - Atualização do cadastro imobiliário, prevendo as condições previstas neste plano e na lei de uso e ocupação do solo, o integrando na medida do possível com o Cadastro Mobiliário, facilitando a identificação de possíveis concentrações de atividades afins;

III - Implemento de programas de incentivo econômico, para atrair a instalação de novos empreendimentos e/ou ampliação dos já instalados no município;

IV - Criar uma entidade, fundação, autarquia ou agência, que promova políticas de desenvolvimento econômico, propiciando um canal eficaz de comunicação com possíveis investidores;

V - Aproximar a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, dos produtores rurais e extrativistas, garantindo a estes acesso facilitado aos programas e projetos de seu interesse;

VI - Promover a desburocratização para fins de regularização e instalação de empresas de todos os portes, implantando com plenitude os sistemas de gerenciamento e controle dos órgãos pertinentes como JUCERJA, Receita Federal, entre outros;

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 147. Para a consecução dos objetivos e implementação de todas as propostas deste Plano Diretor, deverá ser elaborado anualmente um cronograma de investimentos em obras estratégicas e prioritárias visando alcançar o objetivo geral deste Plano.

Art. 148. No plano plurianual, nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais, elaboradas durante a vigência do presente plano, serão assegurados e priorizados os recursos orçamentários para atendimento das propostas apresentadas neste plano diretor.

I - A prioridade de investimentos e serviços nos logradouros públicos deverá respeitar a hierarquia das vias previstas neste plano sendo elas Vias Troncais, Arteriais, Coletoras e Locais;

II - Os investimentos destinados a recuperação e conservação de áreas de preservação ambiental serão prioritariamente aplicados na macrozona urbana de expansão;

III - Os investimentos de saneamento básico e serviços de manutenção de logradouros serão aplicados prioritariamente na macrozona urbana.

Art. 149. Para dar subsídios à consecução dos objetivos desta Lei, deve ser elaborado um Cadastro Técnico Multifinalitário objetivando dotar a administração municipal de informações técnicas sobre o uso e ocupação do solo, de forma a subsidiar suas tomadas de decisões.

Art. 150. Para a implementação de todas as propostas deste Plano Diretor, deverão ser criados mecanismos que permitam a participação dos agentes envolvidos em todas as fases do processo, desde a elaboração até a implantação e gestão dos projetos.

Art. 151. As condições que não estiverem expressamente reguladas neste Plano Diretor, mesmo antes do prazo para sua próxima revisão, deverão ser analisadas pelos órgãos municipais competentes em especial pelo Conselho da Cidade.

Art. 152. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 08 de setembro de 2020.

VANTOIL MEDEIROS MARTINS

PREFEITO